



ג' באדר ב' התשפ"ד
13 במרץ 2024

לכבוד
חה"כ שמחה רוטמן,
יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט
חברות וחברי ועדת החוקה, חוק ומשפט
נכבדינו שלום רב,

**הנדון: עמדת המועצה לשלום הילד לעניין הצעת חוק לתיקון סדרי הדין (חקירת עדים) (תיקון –
עדות קטין בהליך אזרחי), התשפ"ג-2023/2024**

עמדתנו זו מוגשת לקראת הדיון שיתקיים ביום 14.3.2024 בוועדת החוקה, חוק ומשפט בהצעת החוק שבכותרת, אשר נוסחה בשיתוף המועצה לשלום הילד.

הצעת החוק מבקשת להרחיב את סל ההגנות הניתנות לקטין הנדרש להעיד כעד או כתובע בהליך אזרחי בשל עבירות מין ואלימות חמורות, על ידי מתן מעטפת הגנות דומה לזו הניתנת היום בהליך הפלילי, לרבות האפשרות להעיד באמצעי העדה מיוחדים והאיסור על חקירת קטין נפגע בידי הפוגע בעצמו. זאת במטרה לשמור על שלומם הנפשי של קטינים ולקדם מסירת עדות חופשית ובהירה, באופן העולה בקנה אחד עם האינטרס הציבורי ועם זכותם של ילדים להגנה.

החשיבות הרבה בהצעת החוק

מסירת עדות בבית המשפט, כפי שמלמדים מחקרים שונים, איננה מעמד טבעי עבור ילדים, ויש בה כדי להשפיע על מצבם הרגשי והנפשי, ולעתים אף לגרום לטראומה המכונה "קורבנות משנית" (secondary victimization).¹ מתוך הכרה במורכבות ובאתגרים הטמונים במעמד העדות עבור ילדים, בחקיקה הישראלית נקבעו הוראות שונות בנוגע לעדות קטינים בהליך הפלילי, אשר נועדו להקל עליהם את מתן העדות, ולמזער את הנזק הפוטנציאלי העלול להיגרם להם כתוצאה מההליך. במסגרת מרכז הליווי לילדים נפגעי עבירות מין ואלימות שמפעילה המועצה לשלום הילד מזה למעלה מעשרים וחמש שנה, נוכחנו לראות שוב ושוב, כי ישנם ילדים שאפילו שמיעת קולו של הפוגע, או מבט חטוף בפניו או בצלילתו, מביאים אותם לכדי חווית הפגיעה מחדש. בטווח המיידי עלול הדבר לסכל את היכולת של הילד להעיד ולזכות בתחושה כי נעשה צדק, ובטווח הארוך להעמיק את הקשיים הנפשיים והטראומה המשנית.

¹ גל, ט., וינדמן, ו. (2002) 'ילדים נפגעי עבירה בישראל: ריבוי קשיים מיעוט מענים', ביטחון סוציאלי 63, 210-235.



ההקלות המוענקות במסגרת ההליך הפלילי הן קריטיות ומשנות מציאות עבור הנפגע, ואולם כיום הן אינן חלות על הליכים אזרחיים המתנהלים בהקשר לפגיעה, וזאת חרף העובדה כי **במציאות, ככלל, אין הבדל בין צרכיו של הנפגע בהליך הפלילי לבין צרכיו בהליך האזרחי.**

בפועל, המשמעות היא שכיום קטינים המבקשים לנקוט הליכים אזרחיים נגד מי שפגע בהם - **בין אם מדובר בהליך אזרחי לאחר הרשעה בהליך פלילי, ובין אם מדובר בהליכים אזרחיים אחרים -** הינם נעדרים הגנות וחשופים לפגיעה נוספת בבואם למצות את האפשרויות העומדות להם במישור האזרחי. בהקשר זה יש להזכיר כי תיקים פליליים רבים שעניינם פגיעה בקטינים נגזרים בהיעדר ראיות מספיקות לרף ההוכחה הנדרש בפלילים.² בנסיבות אלה ההליך האזרחי הוא לעיתים האפשרות היחידה עבור קטינים אלה לקבל הכרה משפטית בפגיעה הקשה ובנזק שנגרם להם. להכרה זו עשוי להיות ערך תרפויטי, ולפיצוי בגין הנזק עשויה להיות השפעה על אפשרויות השיקום מהפגיעה.

משמצא המחקר לאפשר תנאי עדות מותאמים לקטינים בהליך הפלילי - הליך בו ניצבים על הכף חירותו ושמו הטוב של הנאשם - הרי שמקל וחומר ישנה הצדקה לאמץ תנאים דומים בהליך האזרחי, העוסק בענייני ממונות. העדרה של פרישת תנאים מותאמים כאמור, משמעותה לא רק העדר הגנה על כל המשתמע מכך, אלא, הלכה למעשה, גם סיכול הגשת הליכים אזרחיים, וזאת מסיבות שאינן עולות בקנה אחד עם האינטרס הציבורי.

הוועדה הבין-משרדית לבחינת הטיפול בנפגעי עבירות מין בהליך הפלילי בראשות השופטת בדימוס ד' ברלינר ("וועדת ברלינר") אשר פרסמה את מסקנותיה בדצמבר 2019, עמדה על הצורך ביצירת מרחב מוגן עבור נפגעי עבירה בהליך האזרחי בדומה לזה הקיים בהליך הפלילי,³ וציינה מפורשות כי מערכת אכיפת החוק ומערכת המשפט אינן מותאמות דיין לקטינים נפגעי עבירה.⁴ בחודש פברואר 2021 מונה ע"י שר המשפטים צוות מיוחד לבחינת הנגשת ההליך האזרחי לנפגעי **ונפגעות עבירה**, אשר קיים במסגרת עבודתו הליך שיתוף ציבור, בו נטלה חלק המועצה לשלום הילד. מסקנות הצוות פורסמו באוגוסט 2022, ומהן עלה כי מנתוני הנהלת בתי המשפט והפרקליטות ניכר שמספר התביעות האזרחיות שהוגשו, וכן מספר התביעות הנגררות להליך הפלילי שהוגשו, מועטה ביותר, ויש בכך כדי ללמד שנפגעי עבירה אינם ממצים את הזכות להגשת

² כך למשל בשנת 2021 נפתחו 2604 תיקים בגין עבירות מין שבוצעו כלפי קטינים, והוגשו 532 כתבי אישום. שנתון המועצה לשלום הילד לשנת 2022 בעמ' 481.

³ דו"ח הוועדה הבין-משרדית לבחינת הטיפול בנפגעי עבירות מין בהליך הפלילי – 2019, בעמ' 194.
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/report_interministerial_committee_2019_a/he/%D7%93%D7%95%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%AA%D7%94%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%A4%D7%92%D7%A2%D7%99%D7%A2%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%9F%D7%92%D7%91%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9A%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%92%D7%93%D7%A6%D7%9E%D7%91%D7%A8%D7%92019.pdf
⁴ שם, בעמ' 100.





תביעות אזרחיות.⁵ חסם מרכזי עבור נפגעות ונפגעי עבירה בהתמודדות עם ההליכים האזרחיים הוא החשש מהליך העדות והשלכותיו, ובכלל זה המפגש הצפוי עם הנתבע ומתן העדות בפניו. לפיכך, הומלץ בפני שר המשפטים להרחיב את ההגנות הניתנות לנפגעי עבירה - ובפרט קטינים - בהליך האזרחי.⁶

השלמת החקיקה הדרמטית והחשובה תשנה את המציאות עבור ילדים שנפגעו ממעשים המהווים עבירת מין או אלימות ומבקשים צדק, ותסייע בהסרת חסמים העומדים בפניהם בבואם למצות את זכויותיהם במסגרת הליכים אזרחיים.

בכבוד רב,

מנהלת מרכז הליווי לילדים נפגעי עבירה

עו"ד אפרת פילזר ביזמן
היועצת המשפטית

העתק: עו"ד ורד וינדמן, מנכ"לית המועצה לשלום הילד

⁵ דו"ח הצוות להנגשת ההליך האזרחי לנפגעות ולנפגעי עבירה, בעמ' 26-27.
<https://www.gov.il/BlobFolder/reports/report-040922/he/report-4922.pdf>
⁶ שם, בעמ' 68-70.

